



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

BIRRITTERI LUIGI, Presidente

MANCINI ADELMO, Relatore

MOLINO PIETRO, Giudice

in data 05/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3541/2024 depositato il 16/07/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_3 Snc Di Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 101/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1 e pubblicata il 19/03/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL02I400866-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL02I400866-2022 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400152-2023 ADDIZIONALI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400152-2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400151-2023 ADDIZIONALI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400151-2023 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2025 depositato il 28/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza appellata e le spese di giudizio.

Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza appellata e la conferma delle spese di giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_3 snc nonché i soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 101/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Viterbo, Sezione 1, il 13.02.2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto in primo grado per l'annullamento degli avvisi di accertamento TKL02I40866/2022 emesso nei confronti della società per Iva e Irap; TKL01I400152/2023 emesso per trasparenza nei confronti del socio Ricorrente_1, per Irpef e Addizionali; TKL01I400151/2023 emesso per trasparenza nei confronti della socia Ricorrente_2, per Irpef e Addizionali; atti tutti relativi all'annualità 2016.

Gli appellanti deducevano la mancanza ovvero l'apparenza della motivazione della sentenza di primo grado; l'erroneità della ritenuta e l'inattendibilità delle scritture contabili; l'errata ricostruzione del maggior reddito.

Chiedono pertanto, la riforma della decisione impugnata con il favore delle spese.

Con tempestive controdeduzioni si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di

Viterbo invocando il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

All'odierna udienza la causa, dapprima posta in riserva, veniva decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere respinto pur se la motivazione (eccessivamente sintetica) espressa dal giudice di prime cure deve essere integrata nei termini che seguono.

Come risulta dall'esame dagli avvisi impugnati e dalla documentazione in atti va anzitutto confermato il giudizio di inattendibilità della contabilità nei termini in cui è stata contestata.

A tale dato occorre aggiungere gli ulteriori elementi di incongruenza inerenti lo studio di settore non coerente; la assai scarsa redditività dell'attività nell'anno in esame e nei due successivi; la peculiarità che un dipendente dell'impresa percepisce un reddito quadruplo rispetto a quello del titolare; la mancata indicazione nelle fatture degli elementi necessari alla ricostruzione dell'imponibile.

Ne vale, per come fatto dall'appellante nella memoria di replica versata in atti, far cenno ad un'unica fattura ove risulta riportato il numero delle ore lavorate.

Rimane infatti, nella sostanza, non contestata la circostanza che in massima parte (al netto del fatturato emesso nei confronti della società Società_1 e di Soggetto1) le fatture di vendita risultano non compilate secondo le prescrizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972; e ciò già legittima il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39 D.P.R. n. 600/1973 (cfr. Cass. Sez. 5 n. 9912 del 2020 secondo cui in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura non redatta in conformità ai requisiti di contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato).

In queste condizioni, pertanto, l'operato dell'ufficio attraverso l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 500/1973 consente la ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati a fronte della quale incombe sul contribuente l'onere della prova contraria, che nella fattispecie in esame non risulta assolto (cfr. Cass. Sez. 5 n. 32449/2022).

Va inoltre rimarcato che, nelle fattispecie, l'accertamento risulta effettuato attraverso il metodo c.d. "analitico-induttivo".

Si legge a pagina 9 dell'avviso di accertamento "Premettendo che le lavorazioni, per la società Società_1, a 15 euro l'ora, prezzo orario di gran lunga inferiore al prezzo medio di mercato, nella città di Luogo_1 ... restano da quantificare le lavorazioni, a prezzo medio di mercato praticato".

Al riguardo la tariffa oraria ricostruita è stata ricavata avendo come riferimento le fatture emesse dalla società accertata, ossia quelle nelle quali è stato indicato il prezzo della manodopera, come ad es. la fattura che l'Ufficio ha allegato in primo grado si legge "euro 38 ora iva esclusa".

La società ricorrente si limita a contrapporre una diversa ricostruzione della tariffa oraria (pari a 20 euro) del tutto sganciata da idonei dati documentali di supporto.

Inoltre, come indicato nell'avviso di accertamento in esame, "la tariffa oraria addebitata al cliente per la sola manodopera è stata determinata sulla base di una ricerca del prezzo medio praticato nella provincia di Viterbo dalla quale è emerso che

lo stesso si attesta su €. 40,00 all'ora, non distante da quanto praticato anche dalla ditta in esame, così come emerso da alcune fatture che indicavano €. 38,00 all'ora.

Infine, con riferimento al recupero relativo agli interessi bancari occorre evidenziare che dalle movimentazioni bancarie prodotte il costo risulta essere pari ad €. 3.158,18 per Banca_1 ed €. 3.260,21 per Banca_2, anziché €. 9.102,37 dichiarate, con una differenza correttamente recuperata a tassazione pari ad €. 2.683,98, in quanto non documentata.

In conclusione gli atti impugnati resistono alle contestazioni degli appellanti e devono ritenersi legittimi.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado.

P.Q.M.

rigetta l'appello. Spese compensate.

Il relatore

Avv. Adelmo Mancini

Il Presidente

Dott. Luigi Birritteri